

Satzung zur Gründungsversammlung des Vereins
Sonnenblume – Ukraine Community MG
(Fassung 05.12.2023)

Präambel

Unmittelbar nach Beginn des Krieges in der Ukraine begann eine Flüchtlingswelle in die Staaten der Europäischen Union. Aktuell sind über 1 Million Geflüchtete in die Bundesrepublik eingereist. Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Meist Frauen mit ihren Kindern, viele Jugendliche jedoch auch unbegleitet. Sie alle sind vor dem fürchterlichen Krieg und den damit verbundenen Auswirkungen geflüchtet. Wir wollen diesen Menschen ein wenig Hoffnung geben und Mut auf Zukunft. Wir wollen helfen, ihr Leben in Deutschland zu gestalten und eine Perspektive für ihre Zukunft zu haben. Dazu ist es wichtig, die ukrainische Community in Mönchengladbach zu stärken und ein helfendes Netzwerk zu schaffen.

§ 1 (Name und Sitz)

Der Verein führt den Namen „**Sonnenblume – Ukraine Community MG**“

Er soll in das Vereinsregister Mönchengladbach eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." (eingetragener Verein)

Der Sitz des Vereins ist Mönchengladbach

§ 2 (Geschäftsjahr)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 (Zweck des Vereins)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, vor allem die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Gefördert werden die internationale Gesinnung und die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.

Der Verein bekennt sich, nach demokratischen Grundsätzen und nach den allgemeinen Menschenrechten zu handeln, sowie ethische, religiöse oder rassistische Diskriminierungen zu ächten. Er tritt ein für Vielfalt, Gleichberechtigung und Chancengleichheit – unabhängig von Geschlecht, Alter, sexueller Identität, Religionszugehörigkeit, sozialem Status und gesundheitlicher Beeinträchtigung. Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell.

Der Satzungszweck wird vor allem verwirklicht durch die Einrichtung eines Sonnenblume-Treffpunktes, durch regelmäßige und aktuelle Beratungs-Veranstaltungen, persönliche Beratungsgespräche, geförderte und eigene Kultur- und Sozialprojekte. Durchführung von Schulungen und Informationsveranstaltungen. Sport- und Kultur-Veranstaltungen. Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz bei öffentlichen Veranstaltungen und in städtischen Gremien.

Umsetzung von Projekten und Aktivitäten in der Ukraine, um dort vor Ort helfen zu können – z.B. durch kulturelle und soziale Kooperationen. Kooperation mit anderen Organisationen in Mitgliedsländern der EU für gemeinsame Projekte in der Ukraine und in Deutschland.

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 5 (Mittelverwendung)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 6 (Verbot von Begünstigungen)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Angemessene Aufwandsentschädigungen sind möglich.

§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft)

Vereinsmitglieder können natürliche Personen und juristische Organisationen werden. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Geschäftsführende Vorstand.

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

§ 9 (Beiträge)

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 10 (Organe des Vereins)

Organe des Vereins sind

- * Mitgliederversammlung
- * Vorstand
- * Beratender Beirat

§ 11 (Mitgliederversammlung)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.

Im erstem Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Eine Einladung per email ist möglich. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern

zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder email-Adresse gerichtet war.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.

Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied oder einer vom Vorstand bevollmächtigten Person geleitet.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

Die Wahl sollte geheim vorgenommen werden. Die anwesenden Mitglieder können mit einfacher Mehrheit entscheiden, die Wahl offen durchzuführen.

Sollte bei Stimmengleichheit bei mindestens 3 Wahlgängen

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 12 (Vorstand)

Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern: dem/der 1. Vorsitzenden / dem/der Stellvertretenden Vorsitzende/n / dem/der Schatzmeister/in und 2 weiteren Mitgliedern. Geschäftsführender Vorstand im Sinn des § 26 BGB: Vorsitzende/r, Stellvertretende/r Vorsitzender und Schatzmeister/in bilden den Geschäftsführenden Vorstand. Der Geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes vertreten den Verein gemeinsam.

Der Vorstand kann einen Geschäftsführer mit den Aufgaben der Vereinsführung und der verantwortlichen Umsetzung von Förder-Projekten durch rechtsgeschäftliche Vollmacht beauftragen. Dieser ist dann zusammen mit einem Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes vertretungsberechtigt.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig.

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. Die Mitglieder des Vorstandes geben sich eine eigene Geschäftsordnung.

§ 13 Beratender Beirat

Die Mitglieder des Vorstandes können natürliche Personen für einen Beirat vorschlagen. Die Mitglieder des Beirates unterstützen die Mitglieder des Vorstandes bei ihrer Arbeit. Sie helfen bei der Umsetzung der Ziele des Vereins und bringen ihre Expertise mit ein – z.B. in Bereichen der (Kommunal)-Politik, Wissenschaft, Sprache, Kultur, Finanzierung, Bildung und Wirtschaft. Die Mitglieder werden offiziell berufen und erhalten den Status 'Mitglied im Beirat des Vereins Sonnenblume – Ukraine-Community Mönchengladbach'.

§ 13 (Kassenprüfung)

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.

Wiederwahl ist zulässig.

§ 14 (Satzungsänderungen)

Beschlüsse über Satzungsänderungen und Änderungen des Vereinszwecks erfordern eine 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder.

Sollten das Vereinsregister, das Finanzamt oder andere Behörden Einwände im Zusammenhang mit der Gründung oder Fortsetzung des Vereins und dessen Satzung haben, können die entsprechenden Ergänzungen und Änderungen durch den Geschäftsführenden Vorstand ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung vorgenommen werden.

§ 15 (Auflösung des Vereins)

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen und zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Bei einer beschlossenen Auflösung sind die amtierenden Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes gemeinsam Liquidatoren.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen 'Verein 'Start up in Germany e.V.', der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 16 (Salvatorische Klausel)

Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtswidrig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist die Satzung vielmehr ihrem Sinn gemäß zur Umsetzung zu bringen. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihrer Stelle das gesetzlich zulässige Maß.

Die rechtswidrige oder unwirksame Bestimmung ist unverzüglich durch Beschluss der nächsten Mitgliederversammlung zu ersetzen.

Mönchengladbach, 05. Dezember 2023